



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SEZIONE QUATTORDICESIMA CIVILE**

In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:

**TRA**

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1*), in  
persona del curatore dott. *Parte\_2* elettivamente domiciliata in Milano, via Vincenzo Monti  
n. 7, presso lo studio dell'avv. NICOLA CAMPANA, che la rappresenta e difende, giusta procura in  
calce all'atto di citazione, unitamente agli avv.ti MARCO ANDREOLINI e ANDREA PARINI;

**ATTRICE**

*contro*

*Controparte\_1* (C.F. *P.IVA\_2*, elettivamente domiciliata in Milano, Corso di  
Porta Vigentina n. 35, presso lo studio dell'avv. MARIO DUSI, che la rappresenta e difende giusta  
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** concorrenza sleale non interferente.

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice:** “a) nel merito 1) accertare e dichiarare il compimento di atti di concorrenza sleale,  
sotto tutti i profili esposti in narrativa ex art. 2598 nn. 2 e 3 c.c., da parte della convenuta e a danno

dell'attrice; 2) inibire alla convenuta la prosecuzione di tali illeciti, fissando una somma dovuta per ogni violazione ed inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; 3) condannare la convenuta al risarcimento dei danni nei confronti dell'attrice, danni da liquidarsi in corso di causa secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c. anche in una somma globale stabilita in base agli atti di causa e alle presunzioni che ne derivano ed anche in via equitativa ove necessario; 4) ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza, a caratteri quadrupli del normale, sui quotidiani <sup>C</sup> Sole <sup>Co</sup> Ore e Corriere della Sera, su due riviste di categoria che saranno indicate, e sui siti internet delle parti per un periodo non inferiore a 3 mesi, pubblicazione da effettuarsi a cura e spese della convenuta entro 30 giorni dalla comunicazione dell'emananda sentenza, con facoltà per l'attrice di provvedervi direttamente in caso di intempestivo e di incompleto adempimento da parte dell'obbligata e con diritto alla ripetizione di quanto versato a semplice presentazione delle fatture; b) in via istruttoria 5) ordinare alla società convenuta, ai sensi degli artt. 210 e 212 secondo comma cpc e 2711 secondo comma c.c., l'esibizione in giudizio di tutta la documentazione contabile anche in copia, compresi i registri IVA, i registri di magazzino, i libri giornale e di tutte le fatture emesse con il relativo registro, dalla sua costituzione sino alla data di esecuzione dell'ordine del giudizio; 6) disporre all'esito di detta esibizione CTU contabile per la determinazione dell'ammontare del danno subito dall'attrice nominando all'uopo un esperto in materia. 7) Spese e competenze di causa rifuse”.

**Per parte convenuta:** “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa: Nel merito - in via principale: accertare e dichiarare la infondatezza delle domande attoree per tutte le ragioni svolte in atti e quindi respingere tutte le domande svolte da parte attrice nei confronti della Controparte\_1 Nel merito - in ogni caso: respingere comunque in toto, perché infondate in fatto ed in diritto, le domande avanzate da parte attrice nei confronti della convenuta, per tutte le ragioni svolte in atti; In via istruttoria: si ribadiscono le richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc di parte convenuta, non assunte e/o non ammesse dal Giudice. Più precisamente: A) si insiste per l'assunzione del seguente capitolo di prova, dedotto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc ammesso con provvedimento del 10.07.2022, ma non assunto all'udienza dell'1.12.2022: 4) “vero che dopo la cessazione del suo rapporto di collaborazione con Parte\_1 avvenuto nel corso del mese di luglio 2018, Lei ha operato quale libero professionista (Agente) per altre società sino al mese di dicembre 2018”. B) si insiste per l'assunzione della prova per testimoni dei signori Testimone\_1 responsabile vendite presso Controparte\_1 e Testimone\_2 , presso Controparte\_1 , sui seguenti capitoli di prova

dedotti a prova contraria nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 cpc di parte convenuta, ammessi dal Giudice, ma con l'esclusione dei suddetti testimoni: 9) "Vero che Lei era presente ad una telefonata intercorsa tra il sig. Pt\_3 ed il sig. Parte\_4 nel gennaio 2018 in cui il Pt\_3 manifestava di sua sponte interesse a trattare una possibile cooperazione con Parte\_5 ". 11) "Vero che i sig. Pt\_3 CP\_4 e CP\_5 contattarono Parte\_5 per una valutazione della possibilità di essere assunti dalla medesima società, poiché non erano soddisfatti della politica commerciale di Pt\_1 , la quale era in difficoltà economiche?". 17) "Vero che il 90% dei clienti indicati nel documento sub 11 di parte attrice, che Le si rammostra, faceva parte dei gruppi mondiali di acquisto?". 18) "Vero che pertanto i citati nominativi erano noti a livello mondiale, in quanto coinvolti nelle campagne commerciali di Pa ?". C) si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova richiesti a prova contraria, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc di parte convenuta e non ammessi: 5) "Vero che la CP\_1 [...] era stata costituita il 7 novembre 2018 e non nel febbraio 2018 come da documento che si rammostra (doc. 2 di parte attrice)". 6) "Vero che il sig. Pt\_3 nel febbraio 2018, era un agente di vendita e che il sig. Parte\_4 all'epoca era un mero dipendente della Casa Madre Tedesca di [...] Pt\_5 ?" 7) "Vero che dopo il febbraio 2018 il rapporto contrattuale del sig. Pt\_3 con Pt\_1 è mutato diventando il sig. Poli dipendente, con disponibilità di automobile aziendale e con aumento di stipendio?" 8) "Vero che nel colloquio intercorso tra il sig. Pt\_3 e il Sig. Parte\_4 non sono state formulate proposte economiche di alcun tipo?" 10) "Vero che nel corso della ridetta telefonata non vi fu alcuna proposta economica da parte di Parte\_5 " 12) "Vero che la maggior parte dei clienti indicati nell'elenco sub doc 11 continua a lavorare con Pt\_1 ". 13) "Vero che anche i Clienti che acquistano da Controparte\_1 , stanno proseguendo la Collaborazione con Pt\_1 ". 14) "Vero che numerosi Clienti di Pt\_1 , tra cui specificatamente, la società Autoluce, sono stati recentemente invitati da Pt\_1 a partecipare a viaggi premio, in forza del volume di vendita di prodotti sul mercato acquistati da Pt\_1 ". 15) "Vero che l'operazione mondiale "2 per 1" non è specificamente riferita ai Clienti Pt\_1 , né solo al mercato Italia, ma si trattava di una promozione a livello mondiale, che coinvolgeva 120 Stati ed è iniziata operativamente nell'anno 2021". 16) "Vero che il volume degli acquisti di Pt\_1 da Liquimoly era ampiamente calato già nell'anno 2018 a fronte di una diversa organizzazione della logistica della medesima società attrice?" D) Si insiste per l'ammissione dei propri testimoni indicati nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, cpc di parte convenuta a prova contraria sui capitoli attorei dedotti con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc di parte attrice ammessi con provvedimento del 10.07.2022 e assunti all'udienza del 01.12.2022, ossia: CAPITOLO I: a) Vero che nel mese di febbraio 2018 sono stato contattato dal sig. Parte\_4 nella sua qualità di responsabile commerciale della neofondata società Controparte\_1 nuovo distributore

esclusivo dei prodotti CP\_1 per l'Italia, che mi ha sollecitato a lasciare Parte\_1 e a far parte dei quadri di Controparte\_1 b) Vero che tali inviti sono stati espressi a più riprese sia di persona sia telefonicamente. c) Vero che per convincermi ad accettare la loro offerta il predetto Parte\_4 mi ha chiesto di formulare una qualsiasi richiesta economica che Controparte\_1 avrebbe accettato pur di avvalersi per il futuro della mia collaborazione e da agente sarei passato a dipendente con automobile aziendale come responsabile Italia settore motocicli. d) Vero che di conseguenza mi hanno rappresentato che Parte\_1 sarebbe stata costretta a cessare la propria attività con conseguente liquidazione o fallimento in quanto si sarebbe venuta a trovare svuotata di tutti i propri clienti a seguito dell'iniziativa di Controparte\_1 tendente a sostituirsi ad Parte\_1 nel mercato italiano. CAPITOLO 2: a) Vero che Parte\_1 era stata autorizzata da Controparte\_6 a commercializzare prodotti con marchi diversi. b) Vero che lo stesso export manager della CP\_1 sig. Testimone\_2 era al corrente del fatto che Pt\_1 commercializzasse anche altri brands di lubrificanti. c) Vero che durante le sue periodiche visite a Reggio Emilia il sig. Testimone\_2 vedeva regolarmente i prodotti CP\_7 ed CP\_8 sugli scaffali del magazzino Pt\_1. CAPITOLO 3: b) Vero che con riguardo al doc. 12 Gran Premio Mugello Liqui Moly 2015 era una promozione legata ad un incentive del nostro cliente Informauto. c) Con riguardo al doc. 13 era l'elenco degli omaggi dati in quel trimestre per conto di CP\_1 di cui chiedevamo il rimborso. d) Con riguardo al doc. 14 era l'elenco dei clienti del solo CP\_9 [...] con le relative vendite." CAPITOLO 6: "Vero che diversi nostri importanti clienti, come ad esempio Autoluce di Milano, Sire di Padova e Upem di Modena, nel periodo intercorso fra la fine del 2020 e gran parte del 2021 si sono dichiarati dispiaciuti nel non procedere ad ulteriori acquisti dalla nostra società dei prodotti a marchio CP\_8 avendo già acquistato dalla società CP\_1 ben oltre il loro fabbisogno, gli stessi prodotti a marchio CP\_1 frutto della loro promozione sottocosto acquisti 2 paghi 1". CAPITOLO 7: a) Vero che la società Controparte\_1 ha contattato Sire Spa nel mese di dicembre 2000 per sottoporre una promozione 1 x 1: per ogni prodotto Liqui Moly acquistato con la normale scontistica ci è stato offerto gratuitamente un secondo prodotto Liqui Moly della medesima tipologia e capacità in litri o in chili. b) Vero che, trattandosi di un'offerta estremamente conveniente perché sottocosto, abbiamo acquistato prodotti Liqui Moly per circa un milione di euro. c) Vero che per tale motivo non abbiamo acquistato da Pt\_1 neppure nei mesi successivi prodotti della medesima tipologia nonostante gli obiettivi che avevamo in precedenza prefissato di comune accordo." Con opposizione alle richieste di ordine di esibizione e di ammissione alla CTU ex adverso formulate, da ritenersi inammissibili in quanto esplorative, per tutte le ragioni svolte in atti. Con vittoria di compensi e spese di causa".

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2021, *Parte\_1* conveniva in giudizio la *Controparte\_1* chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il compimento di atti di concorrenza sleale da parte della Convenuta ai propri danni e conseguentemente, di inibire a quest'ultima la prosecuzione di tali illeciti, fissando una somma dovuta per ogni violazione ed inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e di condannare la convenuta stessa al risarcimento dei danni patiti, ordinando la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo dell'emananda sentenza.

A fondamento della domanda, la parte attrice esponeva di essere stata per decenni distributrice in esclusiva per l'*CP\_1* dei prodotti a marchio *CP\_1*, in forza di un accordo di cooperazione con la società tedesca *Controparte\_6*, cessato il 31 dicembre 2018 e che in prossimità di tale scadenza, al fine di estromettere l'Attrice dal mercato, la stessa *Controparte\_6* aveva costituito la [...] *CP\_1* (di cui è socia al 100%), i cui amministratori delegati sono i signori *Testimone\_2* e *Parte\_6* che era stato dipendente della *Pt\_1* dal 2007 al 2013 con l'incarico di coordinamento di tutti gli agenti/dipendenti della società nelle varie regioni o zone italiane.

In particolare, l'Attrice lamentava lo storno di due figure chiave della propria rete vendita, i signori *CP\_10* e *Persona\_1* avvenuto nell'estate del 2018, oltre al tentativo di storno di altri collaboratori, come il sig. *CP\_11* al fine di disarticolare la struttura commerciale della società attrice e appropriarsi del suo avviamento. Inoltre, denunciava la sottrazione e l'utilizzo illecito di informazioni aziendali riservate, segnatamente l'elenco clienti di *Pt\_1* depositato dalla [...] *CP\_6* nel giudizio insorto con l'odierna attrice in Germania e conclusosi nel 2020 con una transazione, che sarebbe stato sottratto dai collaboratori "stornati" ed utilizzato dalla Convenuta per aggredire la clientela dell'Attrice. Infine, lamentava la diffusione da parte della Convenuta di notizie e apprezzamenti idonei a determinare il discredito dell'attività di *Pt\_1*, rappresentando alla clientela e ai collaboratori una sua imminente uscita dal mercato e che in conseguenza di tali condotte, la Società

attrice aveva patito ingenti danni concretizzatisi sia in termini di drastico calo del valore della produzione, passato da oltre 10 milioni di euro nel 2017 a circa 7,2 milioni di euro nel 2019, che in termini di perdita di fatturato e di utili conseguenti allo sviamento di clientela e alla disarticolazione della rete vendita, oltre al danno relativo ai costi sostenuti dalla società attrice per riorganizzare la propria rete vendita e per la ricerca di nuovo personale qualificato e al danno all'immagine e all'avviamento commerciale della società stessa, che sarebbe stata presentata come un'impresa decotta e inaffidabile.

Si costituiva in giudizio *Controparte\_1* contestando le domande attoree, negando la sussistenza di qualsivoglia condotta illecita alla stessa imputabile e in ogni caso, la riconducibilità del lamentato calo di fatturato della società attrice al proprio operato, attribuendolo piuttosto a scelte gestionali della stessa *Pt\_1* .

In particolare, la Convenuta deduceva che: - *Contr* veva instaurato un rapporto di fornitura con la società attrice sin dal giugno 2019, fornendo alla *Pt\_1* prodotti a marchio *CP\_1* ma che quest'ultima, già a partire dal mese di dicembre 2020, era in ritardo con i pagamenti delle forniture. Tanto è vero che a maggio 2021, la società attrice aveva accumulato un debito verso la Convenuta per un totale di € 197.110,61; - in relazione a siffatto debito, (sempre nel maggio 2021) *Pt\_1* chiedeva alla società convenuta (ed otteneva) un piano di rientro per il pagamento di plurime fatture scadute nel corso del 2020 e nel primo mese del 2021 (doc. 6 parte convenuta) il quale, però, non veniva rispettato dall'Attrice che chiedeva a *Contr* n ulteriore piano di rientro (doc. 6 bis piano di rientro Liqui Moly - Autochem del 14.10.2021); - la convenuta, pur avendo nel frattempo ricevuto la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nello spirito di proseguire la collaborazione instaurata con la società attrice concedeva alla medesima anche questo ulteriore piano di rientro, a riprova del comportamento sempre corretto e collaborativo avuto nei confronti di quest'ultima; - il rapporto lavorativo tra *Pt\_1* e *Parte\_7* si era risolto verso la fine dell'anno 2012 e successivamente l'ex dipendente aveva lavorato per diversi anni (sino al 2016) presso un'altra

azienda (la Verde & Blu S.r.l.), con cessazione del rapporto di collaborazione in data 2 maggio 2016 (doc. 11 parte convenuta) e solo a partire dal 1° luglio 2016, ossia a ben 4 anni dall'interruzione dei rapporti con l'Attrice, veniva assunto da **Controparte\_6** e a seguito della costituzione di **Contr** nel 2018) diventava collaboratore della società convenuta; - anche il sig. **CP\_4** nel luglio del 2018, si era autonomamente determinato a recedere dal rapporto di collaborazione con la **Pt\_1** e ciò anche in ragione della situazione finanziaria non solida della Società e iniziava la collaborazione con **Contr** olo nel mese di gennaio 2019 mentre **Per\_1** dopo aver lavorato con **Pt\_1**, aveva operato per un certo tempo quale libero professionista, per poi iniziare a lavorare per **Contr** nche lui a gennaio 2019; - ad ogni modo, sia **Per\_1** che **CP\_4** non svolgevano mansioni e/o funzioni strategiche per **Pt\_1**, posto che si occupavano della vendita di prodotti ed erano, dunque, professionalità facilmente interscambiabili e sostituibili; - la **Controparte\_6** non era venuta in possesso, in maniera illegittima, della lista clienti della società attrice, ciò in quanto la condivisione dei clienti era un aspetto pacifico, conseguente e necessario del rapporto di collaborazione con **Pt\_1**, sia al fine di organizzare gli eventi sponsorizzati a cui partecipavano tutti i partner commerciali, sia per il riconoscimento da parte di **CP\_6** a favore dei "Gruppi d'Acquisto Internazionali" (e quindi anche i distributori Italiani) di premi sulla base dei fatturati mensili realizzati e/o per il riconoscimento di omaggi. Per tale ragione, ciascun partner commerciale (e quindi anche **Pt\_1**) trasmetteva regolarmente alla casa madre tedesca sia i nominativi dei propri clienti, sia i budget mensili (docc. 12, 13 e 14 parte convenuta). La Convenuta rilevava, altresì, che la **Controparte\_6** e la **Contr** sono due soggetti giuridici distinti e che l'asserita trasmissione illecita della lista clienti di **Pt\_1** a [...] **CP\_6** non poteva assurgere a prova di atti di concorrenza sleale da parte della Convenuta in danno dell'Attrice anche perchè molti dei clienti indicati nella lista prodotta da quest'ultima non lavoravano né lavorano con **Contr**. Per le medesime ragioni, negava che ci fosse stata alcuna sottrazione di segreti commerciali e/o informazioni riservate in danno della società attrice che potesse essere attribuita alla società convenuta anche sotto tale profilo. Infine, contestava che la perdita di fatturato

subito da **Pt\_1** fosse riconducibile causalmente al comportamento della convenuta, dal momento che non era mai esistita alcuna esclusiva sul mercato per i prodotti **CP\_1** a favore dell'Attrice, che commercializzava anche prodotti con marchi diversi da **CP\_1** e non corrispondendo al vero che tutta la più importante clientela di **Pt\_1** sarebbe stata oggetto di storno da parte della convenuta, posto che la maggior parte dei clienti indicati nell'allegato 11 di parte attrice ha continuato a lavorare con **Pt\_1** e che con alcuni di questi **Contr** on ha mai avuto contatto alcuno (ad esempio con le società **CP\_13** Gen-Art S.r.l., **CP\_14** **CP\_15** d ancora **CP\_16** , né quanto affermato dall'Attrice in ordine a una presunta azione di **Contr** ui suoi clienti, attraverso offerte con promozioni sottocosto, in quanto tale operazione di marketing era stata svolta dalla casa madre tedesca a livello mondiale, coinvolgendo circa 120 paesi in tutto il mondo (cfr. doc. LMI n. 18: mail 19.10.2020), a partire dalla fine del 2020 e resa operativa nel 2021 (come si evince dal documento 18), con la conseguenza che la stessa non avrebbe, in ogni caso, avuto alcun impatto sul bilancio dell'odierna attrice fino all'esercizio 2020.

L'istruttoria si è svolta mediante l'acquisizione della documentazione tempestivamente prodotta dalle parti e prova orale, al termine della quale, con ordinanza in data 20 marzo 2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14 gennaio 2025.

In data 11 settembre 2023, la difesa di parte convenuta comunicava che, con sentenza n. 54/2023, depositata in data 7 giugno 2023, il Tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società attrice e pertanto, in pari data, il giudizio veniva interrotto.

Con ricorso in data 4 dicembre 2023, **Parte\_1** riassumeva il giudizio nei confronti della Convenuta e dopo una serie di rinvii per esigenze organizzative dell'Ufficio, all'udienza del 12 febbraio 2026, svoltasi in modalità cartolare, le Parti precisavano le conclusioni, come da rispettive note depositate telematicamente.

Con provvedimento, in data 16 febbraio 2026, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle Parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con ordinanza in data 14-15 maggio 2026, il Collegio, *“rilevato che l'Attrice ha lamentato atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. non interferente con privative industriali”* rimetteva la causa davanti al giudice istruttore perché provvedesse quale giudice monocratico a norma degli artt. 281-*quater* ss. c.p.c..

La causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

### **1. Sulla domanda di accertamento della sussistenza di comportamenti di concorrenza sleale per storno di dipendenti.**

L'individuazione degli esatti confini e connotati della fattispecie in parola, quale atto di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c., deve necessariamente tenere conto della piena cogenza in materia dei superiori principi costituzionali della libertà di impresa e di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e della tutela e promozione del lavoro in tutte le sue forme ed espressioni ex art. 35 Cost..

Alla luce di ciò, da un lato, la mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3865) e dall'altro, l'imprenditore leale deve tenere conto, a sua volta, di un mercato del lavoro che si muove dinamicamente, considerato il concreto quadro economico e giuridico nel quale opera.

Per tali ragioni, il solo fatto che un imprenditore offra prospettive remunerative ed economiche migliori, anche in ordine alla durata e solidità del suo impegno professionale, ai lavoratori di un'altra impresa, così provocandone il passaggio da una all'altra, non può rappresentare di per sé un atto illecito. Ciò in quanto la competizione fra imprenditori è libera e si svolge sia sul mercato dei beni e dei servizi che sul mercato del lavoro; così come libera deve essere la determinazione del singolo

lavoratore di decidere presso quale datore di lavoro effettuare la propria prestazione di lavoro dipendente, valutando l'affidabilità del datore di lavoro medesimo e le possibilità di sviluppo e crescita sia personali che dell'azienda in cui è inserito o sta per inserirsi.

La contendibilità, infatti, non è caratteristica precipua del solo mercato dei beni e dei servizi, ma anche del mercato del lavoro, la cui flessibilità deve essere garantita, quanto all'ingresso o all'uscita dall'impresa, sia in senso discendente (ovverosia per scelta e decisione datoriale) che ascendente (ovverosia per scelta e decisione del prestatore di lavoro).

Sulla base di tali premesse, lo storno di dipendenti quale atto di concorrenza sleale presuppone un *quid pluris* ovvero l'esistenza di un'attività distrattiva della società concorrente volta proprio allo storno dei dipendenti con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito, con specifico riferimento alla quantità e alla qualità del personale stornato, alla sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, alle difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e infine, ai metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente (Cass. ord. 14944/2024 e Cass. 3865/2020).

Ne consegue che, affinché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale, non è sufficiente la sola consapevolezza dell'agente di poter recare danno all'azienda del concorrente in quanto l'intento perseguito deve essere proprio quello di procurare un danno eccedente il normale pregiudizio che a ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti o collaboratori in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa (cfr. Cass. 31203/2017; Cass. 23045/2009; Cass. 3463/2002; Cass. n. 125/1974, Cass. n.2296/1980, Cass. n. 6928/1983 e Cass. 6712/1996).

La Suprema Corte ha infatti più volte affermato che la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente (attività in quanto tali legittime) ma deve essere, piuttosto, desunta dall'obiettivo che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso il menzionato passaggio, di vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando nel mercato l'effetto confusorio o discreditante o parassitario capace di attribuire ingiustamente, a chi lo cagiona, il frutto dell'investimento (ossia, l'avviamento) di chi lo subisce (Cass. n. 5671/1998).

Un tale orientamento - come già detto - si spiega con l'esigenza di salvaguardare sia il diritto al lavoro e alla sua adeguata remunerazione (artt. 4 e 36 Cost.), sia il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.).

All'interno di tale perimetro, è stato, pertanto, ritenuto dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione, che possono integrare un'ipotesi di concorrenza sleale solo le condotte volte ad appropriarsi di risorse umane altrui poste in essere con specifiche caratteristiche e in particolare: a) in violazione della disciplina giuslavoristica (es. quanto ai termini di preavviso) e degli altri diritti assoluti del concorrente (es. la reputazione e i diritti di proprietà immateriale, quali le informazioni riservate) (cfr. trib. Milano, ord. 5 aprile 2018); b) con modalità non fisiologiche, potenzialmente rischiose per la continuità aziendale dell'imprenditore che subisce lo storno nella sua capacità competitiva, tenuto conto, da una parte, delle normali dinamiche del mercato del lavoro in un preciso contesto economico e dall'altro, delle condizioni interne della impresa leale (es. si è ritenuto che in casi di crisi aziendale o situazioni di difficoltà lo smembramento della forza lavoro e maggiori flussi di uscita dei dipendenti siano da considerare un effetto fisiologico; vedi sul punto anche Cass. ord. 14944/2024); c) non prevedibili, ossia in grado di provocare alterazioni non immediatamente riassorbibili, aventi uno shock sulla ordinaria attività di offerta di beni o di servizi dell'impresa che subisce lo storno.

In tale contesto, la giurisprudenza ha, pertanto, ritenuto sanzionabile: a) lo storno di uno staff, allorché sia perseguito dallo stornante il risultato di crearsi un vantaggio competitivo tramite una strategia diretta ad acquisire un gruppo di soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative mediante la sottrazione del *modus operandi* dei propri dipendenti, delle conoscenze di mercato da essi acquisite, nonché dell'immagine in sé di operatori di un certo settore (cfr. Cass. n. 20228/2013); b) il c.d. “*cherry picking*”, ove lo stornante ha compiuto una precisa scelta, consistente nell'assumere solo e soltanto collaboratori della impresa concorrente dotati di una specifica competenza, in quanto provenienti da un particolare settore e con un ruolo di fatto apicale nel comparto interessato (cfr. Trib. Milano, 20.6.2012).

Il dolo, come la colpa, non è invece elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 2599 c.c..

Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, non è necessario il concorso del dolo o della colpa perché possa ritenersi la sussistenza di atti di concorrenza sleale e perché possa essere inibita la continuazione di essi a norma degli artt. 2598 e 2599 c.c.; una condotta dolosa o colposa è, infatti, richiesta solo dal primo comma dell'art. 2600 c.c. per una condanna al risarcimento dei danni e perché possa essere ordinata la pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. 903/1966). Ciò che richiede l'art. 2599, n. 3, c.c. - cui è riconducibile la fattispecie dello storno dei dipendenti - infatti, è la sola condotta materiale consistente nel compimento di atti non conformi alla correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda.

In tal senso, all'*animus nocendi* va assegnato il ruolo di individuare, in relazione alle circostanze del caso concreto e su un piano meramente presuntivo, il punto di emersione della obiettiva difformità della condotta dell'imprenditore dalla correttezza professionale. Pertanto, non può considerarsi intrinsecamente contraria alla correttezza professionale la condotta dell'imprenditore che si adoperi perché il lavoratore dell'impresa concorrente si trasferisca alle proprie dipendenze, ma deve reputarsi

illecito, in quanto contraria alla nominata correttezza, l'attività che, attraverso lo storno, risulti preordinata a danneggiare l'altrui azienda (Cassazione civile sez. I, 16/03/2022, n. 8581).

La volontà di nuocere, comunque, non rileva in sé, perché, se così fosse, dovrebbe conferirsi rilievo ai meri intenti e cioè ai propositi privi di declinazione espressiva: come è stato osservato, infatti, l'elemento soggettivo non può rendere illecito un atto che oggettivamente non sia ingiusto (cfr. Cass. 2996/1980).

L'*animus nocendi* rileva, quindi, in quanto si sia tradotto in comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale obiettivamente contrassegnati dall'attitudine a disarticolare l'altrui attività imprenditoriale.

In definitiva, ai fini dell'individuazione della fattispecie di illecito che qui interessa, contano gli elementi circostanziali della condotta di storno, in quanto solo tali elementi possono colorare di anti-giuridicità un comportamento altrimenti conforme al diritto.

In ragione di ciò, la giurisprudenza di legittimità si è preoccupata, da tempo, di individuare elementi estrinseci della condotta da cui desumere l'illiceità dello storno. Così possono rilevare: le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno; la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente; le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti o collaboratori a passare all'impresa concorrente (cfr. Cass. 17 febbraio 2020, n. 3865).

La valutazione, quindi, va fatta in concreto, sulla base dell'esame complessivo della vicenda come risultante dall'interazione dei vari indici sopra ricordati e degli altri elementi che, di volta in volta, possano assumere rilievo.

Nel caso in esame, non si rinven-gono in capo a Controparte\_1 comportamenti violativi degli ordinari canoni di correttezza professionale, né modalità attuative del passaggio dei dipendenti di per sé illecite, avuto riguardo al numero assai modesto dei dipendenti che, solo dopo alcuni mesi dalla fine del

rapporto di lavoro con **Pt\_1** , hanno iniziato la collaborazione con la società convenuta (a ben vedere si tratta di soli due dipendenti, ovvero i signori **Per\_1** e **CP\_4** dal momento che il signor **Parte\_4** ha cessato il proprio rapporto di lavoro con l'Attrice nel lontano 2012 e solo nel 2018 ha iniziato a lavorare per la Convenuta), il che testimonia l'assenza di un disegno disgregatore comune e avuto riguardo alla qualità e posizione che gli stessi avevano nell'ambito dell'organigramma aziendale, trattandosi di soggetti dedicati alla vendita di prodotti e quindi di professionalità facilmente sostituibili che non costituivano figure strategiche per la Società; circostanze queste che portano ad escludere che il passaggio dei due dipendenti da **Pt\_1** a **CP\_1** possa avere effettivamente comportato la disgregazione di una parte della forza lavoro della società attrice. Al contrario, i dati versati in atti dimostrano che il volume delle vendite riconducibili ai sig.ri **CP\_4** e **Per\_1** incideva sul fatturato della società attrice in misura pari al 9-10%. Del resto, se è vero che in via generale non è agevole sostituire una risorsa collaudata ed esperta (in quanto da tempo inserita nell'organigramma aziendale), è anche vero che le mere competenze commerciali di vendita e acquisto, così come di marketing (inteso in senso ampio), non sono abilità rare o di difficile reperimento sul mercato del lavoro; il settore commerciale, invero, è campo assai ampio e notevoli sono le risorse a disposizione sul mercato del lavoro aventi profili adatti all'impiego nelle funzioni di vendita. Sul punto rileva, altresì, la circostanza pacifica che nel periodo in cui **Per\_1** e **CP\_4** decisero di cessare il proprio rapporto di lavoro con **Pt\_1** , quest'ultima aveva 8 collaboratori, 7 dei quali erano proprio agenti di vendita ed inoltre, la parte attrice non ha specificamente allegato di avere riscontrato serie difficoltà di sostituzione dei due dipendenti nell'organigramma aziendale; di talché, non vi è neanche prova del vantaggio competitivo per la società concorrente derivante dall'assunzione dei due ex dipendenti **Pt\_1** , il quale, come sopra detto, non può essere limitato alla perdita (fisiologica) dei collaboratori ma deve ritenersi esteso alla sottrazione del *modus operandi* dei dipendenti (in ipotesi) stornati e delle conoscenze di mercato dagli stessi acquisite.

La parte attrice si è, infatti, limitata a dedurre - peraltro assai genericamente - di avere sostenuto dei costi per riorganizzare la propria rete vendita e per la ricerca di nuovo personale qualificato senza però offrire elementi concreti in merito alla oggettiva incapacità di *Pt\_1* di far fronte alle partenze con l'utilizzo del personale preesistente, con l'assunzione di altri dipendenti e con le politiche organizzative implementate, in modo tale da poter concludere per la sussistenza di un nesso di causa tra il personale trasmigrato e la redditività complessiva della Società, che invece risulta essere stata influenzata da altri elementi negativi che nulla hanno a che vedere con la condotta di *Controparte\_1*. Dalla documentazione versata in atti emergono, infatti, elementi che fanno presumere una crisi interna ad *Pt\_1*, probabilmente dovuta alla modifica della politica di gestione della logistica e ad una pregressa difficoltà finanziaria della Società, già a partire dal 2018.

Con particolare riferimento alle modalità del passaggio dei dipendenti dall'una all'altra impresa - che non presentano elementi di criticità -, rileva la circostanza che nella fattispecie in esame non ci sia stato il passaggio diretto di personale da *Pt\_1* a *CP\_1*, dal momento che i sig.ri *Per\_1* e *CP\_4* dopo aver deciso spontaneamente, a luglio 2018, di recedere dal rapporto di collaborazione con la società attrice hanno iniziato la collaborazione con la Convenuta solo nel gennaio 2019, anche se in sostanziale concomitanza con la costituzione e l'avvio dell'attività di *Contr* poiché rientrano in un canone di lecita ordinarietà il fatto che una società neo-costituita possa cercare personale già qualificato e che la società sia stata costituita proprio quando il precedente canale distributivo si è interrotto, essendo nel frattempo conclusasi la collaborazione tra la casa madre tedesca e *Pt\_1*. Fermo restando che sarebbe stato, in ipotesi, del tutto normale anche la circostanza che lavoratori che lasciano volontariamente un posto di lavoro lo facciano avendo la certezza di una nuova occupazione immediatamente disponibile; ciò in quanto se è vero che può rappresentare un vantaggio competitivo per una società concorrente la circostanza che un certo numero di lavoratori qualificati, non vincolati ad obblighi di non concorrenza, le offra la propria collaborazione la stessa non configura un illecito se non è conseguito con pregiudizio dell'altra impresa e con la precisa intenzione di pregiudicarla.

Né all'esito dell'istruttoria svolta è stata raggiunta la prova in merito ad una induzione illecita di [...] *CP\_1* nello scioglimento dei rapporti contrattuali tra la Società attrice e i signori *Per\_1* e *CP\_4* che in maniera del tutto autonoma hanno scelto di iniziare a collaborare con la Società convenuta mesi dopo aver cessato il rapporto di lavori con la *Pt\_1* per perseguire un miglioramento economico ed una propria crescita professionale; prospettiva che non appariva realizzabile all'interno della società attrice in ragione delle criticità evidenziate nell'organizzazione interna della stessa, sia a livello di spedizioni che di strategia commerciale, come dichiarato dal teste *Per\_1* all'udienza del 1° dicembre 2022.

Inoltre, a riprova dell'assenza di una condotta illecita imputabile alla Convenuta, rileva anche la circostanza che, come dichiarato dal teste *CP\_4* alla predetta udienza, è stato lo stesso ex dipendente di *Pt\_1* a mettersi in contatto con il sig. *Parte\_8* per proporre la propria candidatura, essendo venuto a sapere che la *Controparte\_1* stava cercando nuovo personale.

In senso negativo all'accoglimento della domanda attorea vanno, dunque, evidenziati l'assenza di metodi di reclutamento illeciti, il difetto di qualsivoglia attività denigratoria e soprattutto, la totale estraneità della convenuta rispetto alla scelta dei due dipendenti di abbandonare la Società attrice dettata, invece, da ragioni squisitamente personali e/o da dinamiche tutte interne alla Società stessa, senza alcun intervento perturbatore dell'odierna Convenuta.

Il contegno assunto da *Controparte\_1* non confligge, pertanto, con i canoni della correttezza professionale che regolano la concorrenza fra imprese, non potendosi pretendere che un'impresa si astenga dal ricevere presso di sé (assumendoli) soggetti che provengono da altra impresa e che da essa sono fuoriusciti per ragioni che l'impresa destinataria non ha determinato o concorso a causare.

Va, peraltro, osservato che i dipendenti passati alle dipendenze di *Controparte\_1* non erano legati da patti di non concorrenza con *Pt\_1* (di solito, i dipendenti ed il personale ritenuti decisivi dall'imprenditore sono legati da patti di non concorrenza, che ovviamente va remunerato), sicché anche sotto tale profilo alcun illecito risulta essere stato commesso dalla società convenuta. In effetti,

l'assenza del patto di non concorrenza appare elemento assai rilevante, idoneo a ricondurre il passaggio da un'azienda all'altra nelle ordinarie dinamiche concorrenziali che fisiologicamente vedono le imprese competere non solo sul mercato dei beni e dei servizi, ma altresì sul mercato del lavoro.

Non si rinviene, d'altra parte, in capo alla società convenuta nemmeno il predetto scopo, unico o prevalente o comunque predominante, di nuocere al concorrente al di là del nocumento ordinariamente insito nel passaggio di dipendenti da una società all'altra. Al contrario, nel caso in esame, una volta cessato il rapporto di collaborazione tra la società tedesca *Controparte\_6* a dicembre 2018, è sorto l'interesse in capo alla Casa madre di costituire una società alla quale affidare la distribuzione dei prodotti *CP\_1* in *CP\_1* ed appare pertanto, del tutto giustificabile, oltre che fisiologico, il comportamento della società convenuta che ha assunto personale che aveva già una pregressa esperienza nel settore, senza che ciò solo possa fondare la sussistenza di un *animus nocendi* in capo alla stessa. Al contrario, incompatibile con una presunta finalità illecita di estromissione dell'Attrice dal mercato, appare essere la circostanza pacifica che la Convenuta, nel giugno 2019, abbia instaurato un rapporto di fornitura con *Pt\_1* e che nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale abbia concesso a quest'ultima diversi piani di rientro al fine di mantenere il rapporto commerciale.

Rientra poi nella normalità delle cose che una parte dei clienti assistiti da determinati lavoratori 'seguano' il proprio referente qualora questi cambi datore di lavoro, circostanza che di per sé non può essere considerata illecita se non attuata mediante condotte di per sé illecite.

Infine, non risultano provate condotte denigratorie o diffamatorie o false rappresentazioni della realtà da parte di *Controparte\_1*, così come non risulta provato l'utilizzo indebito di specifici dati aziendali riservati da parte dei dipendenti trasmigrati a favore del nuovo datore di lavoro.

Sotto il primo aspetto, non può infatti ritenersi sufficiente, al fine di ritenere integrata la fattispecie in esame, la dichiarazione del sig. *CP\_11* il quale, sentito come testimone all'udienza del 1° dicembre 2022, ha riferito che, contattato dal sig. *Parte\_4* della *Controparte\_1* per convincerlo ad accettare la loro proposta di lavoro, questi gli aveva riferito che la *Pt\_1* sarebbe stata costretta a

cessare la propria attività, con conseguente liquidazione o fallimento, in quanto si sarebbe venuta a trovare svuotata di tutti i propri clienti a seguito dell'iniziativa di **Controparte\_1** volta a sostituirsi alla prima nel mercato italiano, in ragione della genericità di tale dichiarazione (che infatti non ha sortito alcun effetto nocivo per **Pt\_1** , dal momento che l'offerta di lavoro veniva rifiutata dal sig. **Pt\_3** e del carattere isolato della stessa dalla quale non può certo desumersi l'accaparramento con metodi scorretti della clientela dell'attrice (che peraltro pacificamente vendeva anche prodotti con marchi diversi da **CP\_1** ) come evento finale della asserita condotta illecita contestata alla Convenuta non avendo l'Attrice allegato - ancora prima di provare - l'esistenza di comunicazioni denigratorie dirette a indurre la clientela ad interrompere i rapporti con **Pt\_1** .

La domanda di storno di dipendenti non può, pertanto, trovare accoglimento.

## **2. Sulla condotta illecita di abusivo utilizzo di informazioni riservate, di concorrenza sleale per sviamento della clientela e altre ipotesi.**

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che può configurarsi un atto di concorrenza sleale in presenza del trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente, pur non costituendo oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali, solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segreti e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. Diversamente opinando, infatti, attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4, 35 e 36 Cost. a reperire sul mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali, senza che, nei limiti consentiti dalla legge per il contemperamento

delle contrapposte esigenze, l'ex datore di lavoro si sia tutelato con la stipulazione di un patto di non concorrenza *ex artt. 2125 e 2596 c.c.* per la «*fidelizzazione ultrattiva*» del dipendente, assumendosi i costi necessari. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'apporto di conoscenze, c.d. "*know how*" aziendale, assicurato al nuovo datore di lavoro da un dipendente precedentemente occupato presso impresa concorrente, non possa comportare l'integrazione di atti di concorrenza sleale a danno di quest'ultima, a meno che non risultino trasferiti dati protetti oppure una intera banca dati che trascenda le competenze ed i ricordi del lavoratore acquisito, cfr. Cass. 18772/2019).

Ne consegue, pertanto, che non è precluso all'ex dipendente di utilizzare le informazioni acquisite presso il precedente datore di lavoro, purché le informazioni in questione non rappresentino un dato aggregato di notizie non memorizzabile se non previa acquisizione illecita delle notizie stesse (Corte appello Milano, 17/11/2011). A tal fine, in un caso in cui le informazioni siano state ottenute mediante uno storno di dipendenti, è comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito (Cassazione civile sez. VI, 3/02/2022, n. 345).

Applicando i suddetti principi al caso di specie, si ritiene che la parte attrice non abbia provato né l'effettiva sottrazione e utilizzo di dati o di informazioni riservati alla stessa riconducibili, né il carattere riservato degli stessi.

A sostegno della propria tesi, la Parte attrice si limita a dedurre che l'elenco clienti prodotto dalla [...] CP\_6 nella causa risarcitoria promossa in Germania da Pt\_1 nei confronti della prima era a disposizione di pochi dipendenti e agenti della società attrice, fra cui i sigg. CP\_4 e Per\_1 destinatari insieme ad altri della e-mail del 23 dicembre 2015 con cui veniva trasmesso anche l'elenco clienti in questione; sulla base di tale premessa, Pt\_1 desume che siano stati gli ex dipendenti,

signori **CP\_5** e **CP\_4** ad aver consegnato alla casa madre tedesca tale documento che conterrebbe informazioni riservate di natura commerciale.

Tali elementi non appaiono sufficienti per ritenere provata una condotta illecita di abusivo utilizzo di informazioni riservate in capo alla Società convenuta, per le seguenti ragioni.

In primo luogo, non vi è prova che il documento in questione, contenente la lista clienti di **Pt\_1** , sia stato effettivamente sottratto in maniera fraudolenta dagli ex dipendenti della Società attrice, non avendo quest'ultima allegato e provato alcuna concreta condotta di sottrazione, duplicazione o trasmissione indebita ad opera dei sig.ri **Per\_1** e **CP\_4** d'altronde tale asserita sottrazione illecita non è mai stata contestata da **Pt\_1** ai due ex dipendenti né durante né dopo la fine del rapporto di lavoro con la società attrice.

In secondo luogo, non vi è prova che il predetto documento sia stato successivamente trasmesso alla **Controparte\_1** (soggetto giuridico diverso dalla **Controparte\_6** ancorché partecipata al 100% dalla stessa), che nega di averlo mai ricevuto; né che la stessa società lo abbia concretamente utilizzato in maniera illegittima al fine di determinare un effettivo sviamento della clientela ai danni di **Pt\_1** .

Infine, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che il documento prodotto nel giudizio tedesco dalla **Controparte\_6** contenga informazioni riservate, dal momento che vi è prova in atti della circostanza che **Pt\_1** , in qualità di partner commerciale della società tedesca, trasmetteva regolarmente a quest'ultima sia i nominativi dei propri clienti, sia i budget mensili (12,13 e 14 parte convenuta) per le diverse iniziative commerciali e che ogni partner commerciale pubblicizza la propria rete sui rispettivi siti internet (docc. 15, 16 e 17 parte convenuta). Infine, il carattere riservato dei dati non può di certo rinvenirsi nei meri numeri di telefono o negli indirizzi e-mail dei clienti, trattandosi di informazioni ormai rientranti nel bagaglio professionale ed umano del singolo lavoratore, anche in considerazione del rapporto fiduciario instaurato con i clienti stessi.

Anche sotto questo profilo (come per ciò che attiene agli ex dipendenti) l'assunzione delle prove orali ha confermato la inesistenza di una qualsivoglia condotta illecita di **Controparte\_1** posto che non è stata fornita la prova circa il trasferimento di informazioni riservate alla Società convenuta, così come circa il coinvolgimento della società convenuta nella sottrazione di tali informazioni, oltre a non essere stata fornita la prova del loro concreto utilizzo da parte della suddetta società, il che è dirimente in senso ostativo all'accoglimento delle domande attoree. Al contrario, risulta che i nominativi indicati nell'elenco prodotto da **Pt\_1** (docc. 11 e 20) si riferiscono a soggetti con cui **Contr** on intrattiene alcun rapporto commerciale e tale circostanza che esclude un utilizzo sistematico da parte della convenuta della predetta lista clienti non è stata specificamente contestata dalla parte attrice.

In definitiva, non appaiono sussistere elementi sufficienti da cui poter inferire che la parte convenuta abbia sfruttato conoscenze e informazioni rientranti nel patrimonio esclusivo della società attrice (liste ordini pregressi, profilazione specifica dei clienti, storico degli ordini e dei prezzi applicati), posto che le uniche evidenze documentali non appaiono significative per le ragioni anzidette e la prova orale sul punto non ha fornito elementi ulteriori idonei a concludere nel senso dell'esistenza di un qualsiasi tipo di coinvolgimento della società convenuta nella sottrazione di tali informazioni e del loro concreto utilizzo da parte della suddetta società a discapito dell'odierna attrice.

Con particolare riferimento ai denunciati atti di concorrenza sleale integranti un'ipotesi di storno della clientela, giova premettere che la Suprema Corte, da una parte, afferma che l'imprenditore commerciale deve tollerare la concorrenza e, quindi, la possibile aggressione del suo avviamento commerciale e con esso del suo rapporto con la clientela, dall'altra può legittimamente pretendere dagli altri imprenditori concorrenti che essi si astengano dal ricorso a pratiche commerciali scorrette e dalla violazione di specifiche regole deontologiche che disciplinano la concorrenza ai sensi dell'articolo 2598 c.c. n. 3 (cfr. Cass. 18772/2019).

La concorrenza, infatti, altro non è che contesa della clientela, favorita dall'ordinamento allo scopo di offrire vantaggi al consumatore, che ha diritto ad adeguate informazioni, a una corretta pubblicità e

all'esercizio di pratiche commerciali condotte secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà: il cliente conteso può essere contattato dal concorrente purché in modo corretto e senza che il suo consenso sia indebitamente estorto (cfr. Cass. 5437/2008).

Si osserva, inoltre, alla luce della giurisprudenza di legittimità, che la concorrenza sleale per «*illecito sviamento di clientela*» sia un concetto estremamente vago e non tipizzato e pertanto, non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (es. storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto, etc.).

Il tentativo di sviare la clientela (che non «*appartiene*» all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela), sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all'articolo 2598, n. 3, c.c. e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). Non è quindi sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso a un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori. Tale non è, di per sé, ad esempio l'utilizzo delle conoscenze e dei rapporti commerciali di un ex dipendente o di un ex agente, non vincolato da legittimo patto di non concorrenza.

Si ritiene, peraltro, che, in tema di concorrenza sleale per sviamento di clientela, l'illiceità della condotta non possa essere ricercata episodicamente, ma deve essere desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme delle manovre poste in essere per danneggiare il concorrente o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.

Pertanto, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica, da parte di un ex dipendente, che abbia intrapreso un'autonoma attività imprenditoriale, di clienti del precedente datore di lavoro il cui avviamento costituisca, soprattutto nella fase iniziale, il terreno

dell'attività elettiva della nuova impresa, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro (cfr. Cass. 12681/2007; Cass. 6316/1983; Cass. 3011/1991).

Alla luce di tali principi, si ritiene che la parte attrice non abbia assolto al proprio onore probatorio in merito al compimento da parte della società convenuta di atti volti ad accaparrarsi la propria clientela, posto che la sussistenza dell'illecito in esame non può fondarsi solo sulla base dello storno dei dipendenti che avrebbe portato anche a uno sviamento della clientela.

Ed invero, nel caso di specie non si ritiene raggiunta la prova circa l'utilizzo di mezzi illeciti ad opera della società convenuta per accaparrarsi la clientela altrui, sia in quanto per le ragioni anzidette non si ritiene provata la sottrazione indebita di dati e informazioni riservati da parte della CP\_1 sia perché dalla documentazione versata in atti da quest'ultima (doc. 18) emerge che la promozione sottocosto dei propri prodotti è stata una operazione di marketing del tutto lecita decisa dalla casa madre tedesca a livello mondiale, tanto che ha coinvolto circa 120 paesi in tutto il mondo e ciò esclude la sussistenza di un intento finalizzato proprio a danneggiare la società concorrente che ha invece beneficiato di tale iniziativa potendo offrire ai propri clienti prodotti scontati, fermo restando che - come già rilevato - Pt\_1 vendeva anche prodotti di marchi diversi da CP\_1 . Peraltro, l'operazione di marketing è partita, come preparazione, alla fine del 2020, ma è stata resa operativa solo nel 2021 (come si evince dal documento 18 nonché dalle dichiarazioni del teste Testimone\_3 all'udienza del 1° dicembre 2022); pertanto, tale operazione non può aver avuto alcun impatto sui bilanci di Pt\_1 fino all'esercizio 2020. Vieppiù che la parte attrice non ha specificamente contestato le affermazioni avversarie in merito, da un lato, alla circostanza che la maggior parte dei clienti indicati nell'allegato 11 di parte attrice ha continuato a lavorare con Pt\_1 e dall'altro, che la Convenuta non ha mai avuto alcun contatto con alcuni dei clienti primari indicati nella lista in

questione. Si rileva, altresì, che con specifico riferimento ai clienti Autoluce, Sire e Upem, nei prospetti di fatturato riferibili ad **Pt\_1** e dalla stessa prodotti ai docc. nn. 12 e 20, tali clienti non vengono riportati.

Inoltre, la deduzione attorea per cui la diminuzione di fatturato registrata da **Pt\_1** nel 2019 sarebbe riconducibile causalmente al passaggio dei due dipendenti, signori **CP\_4** e **Per\_1** alle dipendenze della società convenuta, con conseguente sviamento della clientela e conseguimento da parte di **CP\_1** di un fatturato illegittimamente sottratto all'odierna Attrice si palesa come affermazione del tutto apodittica, non supportata da una puntuale allegazione e prova dei clienti che avrebbero abbandonato la società attrice (o ridotto drasticamente gli acquisti) per iniziare la collaborazione con la società convenuta come non vi è prova che un numero significativo di clienti **Pt\_1** sia stato contattato con mezzi sleali da **Controparte\_1**.

La mera riduzione di perdita di fatturato non è, infatti, elemento di per sé sufficiente a fondare la prova del danno da concorrenza sleale poiché tale circostanza può avere le più svariate ragioni che nel caso di specie appaiono essere del tutto estranee alla condotta della convenuta.

Infine, si rileva che gli asseriti contatti avuti dalla società convenuta con i precedenti clienti di **Pt\_1** si riferiscono ad una manciata di nominativi ed appaiono, pertanto, del tutto leciti e fisiologici.

Così riassunto l'esito dell'istruttoria, si rileva allora come non sia emersa la prova a valle di un sistematico tentativo di storno di una parte significativa della clientela di **Pt\_1** da parte della convenuta o di altre condotte illecite al fine di sviare la clientela, mentre a monte non è stata raggiunta la prova della sottrazione di informazioni riservate e conseguente utilizzo da parte della Società convenuta.

In conclusione, posto che la competizione di mercato esclude qualsivoglia concezione proprietaria dei clienti, ciò cui consegue l'evidenza secondo cui essi sono liberamente contendibili in punto di prezzo e di qualità di servizio, nel caso di specie, manca l'elemento essenziale perché lo storno di clientela (di

per sé atto lecito) possa essere considerato illecito, ovvero l'utilizzo di metodi illeciti, quali l'aver contattato sistematicamente tutta la clientela o l'aver sfruttato informazioni riservate dell'attrice illegittimamente acquisite.

Anche la domanda di sviamento della clientela, pertanto, deve essere rigettata.

Ovviamente, il rigetto delle domande principali svolte da **Parte\_1** comporta il rigetto delle domande correlate e dipendenti (risarcimento del danno, inibitorie e pubblicazione della sentenza).

### **3. Spese di lite.**

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore indeterminato della controversia.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano - Sezione XIV civile, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

- **rigetta** le domande proposte dall'Attrice, per le ragioni di cui in parte motiva;
- **condanna** **Parte\_1** alla rifusione delle spese di lite in favore di **Controparte\_1** che si liquidano in € 9.071,00 per compensi professionali (valori tra i minimi e i medi sullo scaglione di riferimento - indeterminabile complessità media), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.

Così deciso in Milano, in data 22 maggio 2026

Il Giudice

dott.ssa Laura Ventriglia